

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

Señores

DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES – DCEME

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro

Presente.–

ASUNTO: RECLAMO POR FALTA DE RESPUESTA Y SOLICITUD DE ACCIÓN INMEDIATA. Ficha-producto de aceite vegetal de la marca **PALMA REAL** publicada con **Plan HACCP vencido desde el 01 de diciembre de 2025**.

REFERENCIAS:

- a) Carta N.º 23032026-03, ingresada por mesa de partes el **23 de marzo de 2026** (Exp. N.º **2026-0002646**).
 - b) Correo electrónico del **19 de agosto de 2026** dirigido a administrador.acuerdos, “HACCP desactualizado y Carta sin respuesta”.
-

De nuestra consideración:

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con RUC N.º **20610900551**, representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS, debidamente representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.º **10790531**, se dirige a ustedes para presentar un **RECLAMO** por la falta de atención a la denuncia que formulamos hace **más de seis meses**, sobre un hecho que involucra la **inocuidad de un alimento de consumo humano** que se vende al Estado a través de los Catálogos Electrónicos.

1. LOS HECHOS

1.1. En el Catálogo Electrónico se encuentra publicada la ficha-producto de **ACEITE VEGETAL DE SOYA, marca PALMA REAL**, categoría **ACEITE VEGETAL**, producida por **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A.** (código de identificación único **100001000021**, según la ficha técnica publicada) [*confirmar Acuerdo Marco y catálogo vigentes: EXT-CE-2024-18 – Aceites y Grasas*].

1.2. La propia ficha técnica exige, en su numeral **6.2 – Documentos de habilitación**, lo siguiente:

*“Para productos nacionales: **Resolución Directoral vigente** que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N.º 449-2006-MINSA.”*

1.3. Sin embargo, el documento que figura en la ficha publicada es el **Expediente N.º 88358-2023-CH**, que corresponde a la **Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA**, del

01 de diciembre de 2023. En la misma ficha se declara como vigencia el **01/12/2025** (ver Anexo 1).

1.4. La propia resolución de DIGESA lo confirma. Su **Artículo 2** establece que la validación del Plan HACCP tiene una vigencia de **dos (2) años contados desde su emisión** (ver Anexo 2). Es decir, **venció el 01 de diciembre de 2025**. A la fecha, la ficha lleva **más de diez (10) meses** publicada con un documento sanitario de habilitación **vencido**.

1.5. Informamos este hecho a su Dirección el **23 de marzo de 2026**, mediante carta ingresada por mesa de partes (Exp. N.º 2026-0002646), y lo reiteramos por correo el **19 de agosto de 2026. Hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta**, y la ficha sigue publicada en las mismas condiciones.

1.6. Las demás marcas de la **misma categoría** sí cumplen con mantener su Plan HACCP vigente en el catálogo. Por ejemplo (ver Anexos 3 y 4):

Marca	Productor	Plan HACCP (código)	Vigencia	Situación
DELISOYA (representada por nuestra empresa)	Comercial Invictus S.A.C.	75539-2025-CH	23/09/2027	Vigente
DEL CIELO	Alimentos Cielo S.A.C.	R.D. N.º 1888- 2025/DCEA/DIG ESA/SA	17/03/2027	Vigente
PALMA REAL	Agroindustrias Integradas S.A.	88358-2023-CH (R.D. N.º 7036- 2023/DCEA/DIG ESA/SA)	01/12/2025	VENCIDO

Es decir, **cumplir es perfectamente posible**: los demás representantes de marca renovaron su HACCP y actualizaron sus fichas. **Solo PALMA REAL sigue publicada con un documento vencido**, compitiendo en la misma categoría y por las mismas órdenes de compra.

2. POR QUÉ ESTO ES GRAVE

2.1. En alimentos, el HACCP no es un trámite: es la garantía de inocuidad. El Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es el sistema que asegura que la línea de producción **identifica y controla los peligros físicos, químicos y biológicos** que pueden contaminar un alimento. Su validación la otorga **DIGESA**, luego de inspeccionar la planta, y **vence a los dos (2) años** justamente para obligar al productor a **demostrar periódicamente** que sigue cumpliendo. Por eso:

- La normativa sanitaria establece que un establecimiento con HACCP validado **se considera habilitado sanitariamente solo para esa línea de producción**, tal como lo recoge la propia Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA (Anexo 2).
- La ficha técnica del catálogo lo exige como **requisito de habilitación** (numeral 6.2), al mismo nivel que el Registro Sanitario.

- Un HACCP vencido significa que **no hay constancia vigente de que la autoridad sanitaria haya verificado** las condiciones de producción de ese aceite.

Este aceite puede estar llegando a **comedores, hospitales, centros educativos, programas sociales y otras entidades públicas**, es decir, a **poblaciones vulnerables**, sin que el documento que sustenta su inocuidad esté vigente en el catálogo. En alimentos, **no se puede esperar a que ocurra un problema de salud** para actuar.

2.2. Las reglas deben ser las mismas para todos. Nosotros, como representantes de la marca **DELISOYA**, renovamos nuestro Plan HACCP y actualizamos nuestra ficha, porque así se nos exige. A los representantes de marca **se nos exige mantener toda la documentación vigente**, y cuando algo no está en regla, nuestras fichas son observadas o suspendidas. Si una ficha puede seguir publicada durante más de diez meses con su HACCP vencido, y la denuncia formal sobre ese hecho no recibe respuesta en seis meses, se vulneran los principios de **igualdad de trato y transparencia**, y se afecta la **libertad de concurrencia**: quienes cumplimos las reglas competimos en desventaja frente a quien no las cumple.

2.3. El silencio de su Dirección no tiene justificación. Nuestra carta fue presentada formalmente por mesa de partes. La falta de respuesta durante más de seis meses vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú** y en el **TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**, cuyo plazo para responder **se encuentra ampliamente vencido**.

3. LO QUE SOLICITAMOS

Por lo expuesto, **SOLICITAMOS**:

1. Que su Dirección **verifique de inmediato** la vigencia del Plan HACCP de la ficha-producto de aceite vegetal de soya marca **PALMA REAL**.
2. Que, si el representante de marca **cuenta con una nueva Resolución Directoral vigente**, se le **exija actualizar la ficha** sin demora, como se nos exige a todos los representantes de marca.
3. Que, si **no cuenta con un HACCP vigente**, se **apliquen las medidas que correspondan** según la normativa de Catálogos Electrónicos, **incluida la suspensión de la ficha-producto**, con el mismo criterio que se aplica a las demás marcas.
4. Que se nos **responda por escrito**, en un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles**, indicando:
 - a) Qué acciones se tomaron a partir de nuestra carta del 23 de marzo de 2026.
 - b) Por qué esa carta no fue respondida.
 - c) Si durante el periodo en que el HACCP estuvo vencido **se emitieron órdenes de compra** de esta ficha-producto a entidades públicas.

4. RESERVA DE DERECHOS

De no recibir una respuesta oportuna, **nos reservamos el derecho de presentar una queja por defecto de tramitación** conforme al TUO de la Ley N.º 27444, y de poner estos hechos en conocimiento del **Órgano de Control Institucional (OCI) de PERÚ COMPRAS**, de la

Contraloría General de la República y de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, por tratarse de un tema de inocuidad alimentaria.

Confiamos en que su Dirección atenderá este pedido con la seriedad que exige un tema de salud pública.

Atentamente,

FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL

DNI N.º 10790531

Gerente

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. – RUC N.º 20610900551

Correo: serviciosbartek@gmail.com · Teléfono: [_____]

Domicilio: [_____]

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Ficha técnica publicada de ACEITE VEGETAL DE SOYA marca PALMA REAL (datos generales y numeral 6 – Documentos de habilitación).
- **Anexo 2:** Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA, del 01 de diciembre de 2023 (encabezado y Artículo 2 – vigencia de dos años).
- **Anexo 3:** Ficha técnica de ACEITE VEGETAL marca DELISOYA (numeral 6: Plan HACCP vigente al 23/09/2027).
- **Anexo 4:** Ficha técnica de ACEITE VEGETAL DE SOYA marca DEL CIELO (numeral 6: Plan HACCP vigente al 17/03/2027).
- **Anexo 5:** Cargo de la Carta N.º 23032026-03 (Exp. N.º 2026-0002646) y correo del 19 de agosto de 2026.
- **Anexo 6:** [Captura actual de la ficha PALMA REAL en el portal de PERÚ COMPRAS, con fecha de hoy – RECOMENDADO]

ANEXO 1 – Ficha técnica publicada (PALMA REAL)

1.1. Datos generales de la ficha: catálogo, categoría, productor y marca.





FICHA TÉCNICA	
3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:	
3.1 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO	100001000021
3.2 CATÁLOGO	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
3.3 CATEGORÍA	ACEITE VEGETAL
3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN	ACEITE VEGETAL DE SOYA
3.5 TIPO	ACEITE REFINADO
3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL	Es el aceite comestible y mezcla de los mismos en estado idóneo para el consumo humano. Se compone de glicéridos de ácidos grasos y son de origen vegetal. No es un aceite vegetal especificado, siendo también aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (como transesterificación o hidrogenación), de fraccionamiento.
3.7 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRODUCTOR	AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A
3.8 DIRECCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA CON HACCP DE CORRESPONDER	AV. ANGELICA GAMARRA 870 - URB.EL TREBOL - LOS OLIVOS LIMA
3.9 PAÍS DE ORIGEN	PERÚ
3.10 UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
3.11 MARCA	PALMA REAL
3.12 CONTENEDOR	a) 1 L

1.2. Numeral 6 – Documentos de habilitación: el Plan HACCP (6.2) figura con vigencia al 01/12/2025.

6.1	Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de	Aceite de soya- Aceite vegetal de soya- Aceite vegetal comestible de soya	C1701614N/NAARIT	17/07/2029
6.2	Para productos nacionales: Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. El Plan HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA y sus modificatorias.	Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de Soya	88358-2023-CH	1/12/2025
7	ENVASE y/o EMBALAJE:	REFERENCIA	DATOS DEL PRODUCTOR		

ANEXO 2 – Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA

2.1. Encabezado: emitida el 01 de diciembre de 2023 (Exp. N.º 88358-2023-CH).

MINISTERIO DE SALUD

Nº 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA



Resolución Directoral

Lima, ...01... de.....diciembre..... del...2023.

2.2. Artículo 2: la vigencia es de dos (2) años desde su emisión, es decir, hasta el 01 de diciembre de 2025.



Artículo 1°.- OTORGAR la VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP, al establecimiento de la empresa **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S A**, ubicado en Av. Angélica Gamarra N° 870, Urb. El Trébol, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, que comprende la línea de: **Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de soya**, destinada al consumo humano.

Artículo 2°.- El plazo de vigencia de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP que se otorga mediante la presente resolución directoral es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la emisión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 58-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias; incorporado por el Decreto Supremo N° 004-2014-

ANEXO 3 – Ficha técnica DELISOYA: Plan HACCP vigente

Numeral 6.2: Plan HACCP código 75539-2025-CH, vigente al 23/09/2027.

6	DE HABILITACIÓN: Adjuntar los siguientes documentos	REFERENCIA	ALCANCE	CÓDIGO	VIGENCIA
6.1	Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	ACEITE DE SOYA - ACEITE VEGETAL	C1001422N/NACMIV	15/8/2027
6.2	Para productos nacionales: Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. El Plan HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA y sus modificatorias.		ACEITE VEGETAL DE SOYA Refinado y envasado de aceite	75539-2025-CH	23/9/2027

ANEXO 4 – Ficha técnica DEL CIELO: Plan HACCP vigente

Numeral 6.2: R.D. N.° 1888-2025/DCEA/DIGESA/SA, vigente al 17/03/2027.

6	DE HABILITACIÓN: Adjuntar los siguientes documentos	REFERENCIA	ALCANCE	CÓDIGO	VIGENCIA
6.1	Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	Aceite vegetal de soya	C1700314N / NAPODE	18/12/2028
6.2	Para productos nacionales: Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. El Plan HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA y sus modificatorias.		ACEITE VEGETAL DE SOYA. Refinado y envasado de aceite	1888-2025/DCEA/DIGESA/SA	17/03/2027